

N. R.G. 1680/2020



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione seconda civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Giovanna Ferrero	Presidente
dr. Maria Elena Catalano	Consigliere
dr. Elena Mara Grazioli	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **1680/2020** promossa in grado d'appello

DA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), elettivamente domiciliata in VIA F. CAVALLOTTI, 144 27017 PIEVE PORTO MORONE presso lo studio dell'avv. CORONA GIADA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CORONA JACOPO (*C.F._2*) VIA AMENDOLA, 12 27049 STRADELLA;

APPELLANTE

CONTRO

CP_1 (C.F. **C.F._3**), elettivamente domiciliato in VIA PLANA, 8 27058 VOGHERA presso lo studio dell'avv. MENINI ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,

APPELLATO- appellante incidentale

avente ad oggetto: Proprietà

sulle seguenti conclusioni.

Per **Parte_1**

FOGLIO DI PRECISAZIONE CONCLUSIONI

Voglia l'On. Corte d'Appello, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata, premesse le opportune declaratorie e per le causali indicate in atti:

In via istruttoria

- ammettere le prove orali capitolate con memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 e non ammesse.

Nel merito

- rigettare le domande svolte dal Sig. **CP_1** anche per mezzo di appello incidentale, nei confronti della Sig.ra **Pt_1** mandandola assolta da ogni e qualsiasi pretesa o, quantomeno, in subordine, limitare l'importo dovuto dalla **Pt_1** al **CP_1** nel limite del giusto e provato;

- accertare e dichiarare la nullità ovvero provvedere alla revocazione della donazione, confermando in tal senso la sentenza impugnata e, per l'effetto, condannare il Sig. **CP_1** a retrocedere alla Sig.ra **Pt_1** la maggior somma di € 59.201,18, o a trasferire alla Sig.ra **Pt_1** la quota di ½ di proprietà dell'immobile sito in Torricella Verzate, Via Roma 77 o la diversa quota che risulterà di giustizia, pari alla quota di prezzo corrisposta per l'acquisto con la provvista fornita dalla donante.

- con vittoria di spese per i due gradi di giudizio, con richiesta di distrazione di quelle del secondo grado a favore del procuratore che si dichiara antistatario.

Con ossequio.

Stradella-Milano, lì 15.03.2021

Avv. Jacopo Corona

Per CP_1

CONCLUSIONI

“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, in principalità respingere l'appello proposto dalla sig.ra Parte_1 avverso la sentenza n. 1737/2019 del Tribunale di Pavia in data 11-11-2019 in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa;

Piaccia altresì all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in via incidentale, riformare la sentenza n. 1737/2019 del Tribunale di Pavia in data 11-11-2019, laddove riconosce a favore della sig.ra Parte_1 un credito nei confronti del sig. CP_1 pari ad € 52.201,185, somma non dovuta per i motivi esposti in narrativa, e conseguentemente accertare e dichiarare che CP_1 nulla le deve per qualsiasi ragione e/o causa;

Conseguentemente condannare Parte_1 al pagamento a favore dell'esponente di € 30.722,78 a titolo di danno derivante dall'occupazione abusiva dell'immobile di Torricella Verzate, nonché di € 30.155,17, somma a suo tempo pagata in esecuzione di quanto disposto erroneamente dalla sentenza di primo grado;

Nella denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello di Milano, a conferma della sentenza di primo grado, ritenesse la sig.ra Pt_1 creditrice del CP_1 per la somma di € 52.201,185, o di altra minor e/o maggior somma risultasse all'esito del giudizio, voglia compensare tale credito con quello vantato dal CP_1 rideterminandolo nella misura di € 30.722,78 per i motivi esposti in narrativa e conseguentemente condannarlo al pagamento della differenza, al netto di quanto già pagato in esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia (ossia € 30.155,17).

Con vittoria delle spese e compensi di causa”.

Voghera lì 16-03-2021

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, **Parte_1** ha interposto appello avverso la sentenza n. 1737/2019 pubblicata in data 11 novembre 2019 con la quale il Tribunale di Pavia sulle domande avanzate da **CP_1** nei suoi confronti ha così statuito:

“ I) *Accoglie, nei limiti di cui in motivazione la domanda di parte attrice **CP_1** (c.f. **C.F._3**) e la domanda riconvenzionale di parte convenuta **Pt_1** [...] (c.f. **C.F._1**), e, per l'effetto:*

*a)condanna la sig.ra **Parte_1** al rilascio dell'unità immobiliare sita in Torricella Verzate, Via Roma n. 77, identificato al N.C.E.U. del Comune di Torricella Verzate al foglio 2, mapp. 904, sub. 7, T-1, cat. A/7, classe 2, vani 8, e al N.C.T. al foglio 2, mapp. 904, mq 1598, entro 50 giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza;*

*b)condanna il sig. **CP_1** al pagamento di € 27.058,66 nei confronti della sig.ra **Parte_1** oltre interessi legali dalla data di pubblicazione al soddisfo;*

II) Compensa le spese di giudizio tra le parti.”.

In riforma della sentenza impugnata ha chiesto il rigetto delle domande svolte dal **CP_1** e che venisse dichiarata la nullità ovvero provvedere alla revocazione della donazione, confermando la sentenza impugnata e condannando il **CP_1** a retrocederle la maggior somma di euro 59.201,18 o a trasferirle la quota di ½ di proprietà dell'immobile sito in Torricella Verzate, via Roma n. 77.

Si è costituito nel presente grado di giudizio, **CP_1** che ha chiesto il rigetto dell'appello e proposto appello incidentale con il quale ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, nulla fosse da lui dovuto e, conseguentemente, che la **Pt_1** fosse condannata al pagamento della somma di euro 30.722,78 a titolo di danno derivante da

occupazione abusiva dell'immobile di Torricella Verzate, nonché di euro 30.155,17 somma pagata in esecuzione della sentenza impugnata.

All'udienza del 23 marzo 2021, le parti hanno precisato, mediante trattazione scritta, le rispettive conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando il termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito di eventuali repliche.

Prima di entrare nel merito delle singole censure articolate dalle parti, questa Corte ritiene opportuno ripercorrere i fatti e gli avvenimenti da cui ha tratto origine la presente controversia chiaramente sunteggiati nella sentenza impugnata qui di seguito riportati.

“Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. ritualmente notificato unitamente a decreto di fissazione udienza, il sig. CP_1 conveniva in giudizio la sig. Parte_1 al fine di far accertare l'abusiva occupazione di immobile sito in Torricella Verzate via Roma 77 da parte di quest'ultima , e, conseguentemente, ottenere condanna al rilascio immediato del medesimo immobile, al pagamento dell'indennità di occupazione, determinata in €29.700 fino all'introduzione del presente giudizio, nonché al risarcimento dei danni quali imposte e tasse pagate in misura superiore rispetto al dovuto (3750) e all'esborso per utenze domestiche usufruite in via esclusiva dalla stessa convenuta(1349,78).

Il ricorrente, a fondamento della propria domanda, deduceva che: era proprietario in via esclusiva di unità abitativa sita in Torricella Verzate via Roma 77, ove aveva trasferito la propria residenza e quella della moglie Parte_1 nel corso della convivenza erano sorti contrasti che avevano condotto i coniugi a separarsi; nel febbraio 2011 la sig.ra CP_1 aveva “buttato fuori” il sig. CP_1 dall'immobile, impedendogli di fare ritorno; a seguito di denuncia/querela presentata dal CP_1 era stato avviato processo penale per i reati 81 , 392 e 594 c.p. nei confronti della Pt_1 in corso al momento dell'avvio dell'azione civile; con sentenza 139/2014 era stata pronunciata sentenza di separazione dei coniugi; non essendovi figli, il Tribunale non si

era pronunciato sulla casa coniugale; essendo venuta meno la convivenza, la sig.ra **Pt_1** occupava dall'aprile 2011 l'immobile di proprietà, in via esclusiva, del sig. **CP_1** questi aveva comunque provveduto a pagare le relative imposte, senza poter beneficiare dello sconto sulla prima casa, nonché, almeno nei primi mesi, le utenze; il valore dell'immobile era pari a €236.000 e il canone di locazione di mercato pari a €450,00; la **Pt_1** era obbligata altresì al pagamento di indennità di occupazione e a rimborsare quanto il **CP_1** aveva speso in termini di utenze e imposte.

Si costituiva la sig.ra **Parte_1** eccependo preliminarmente la sospensione del processo in ragione della contestuale pendenza del procedimento r.g. 5831/2016 finalizzata all'accertamento del credito di €105.000,00 della sig.ra **Pt_1** nei confronti del **CP_1** e, nel merito, contestando quanto ex adverso dedotto, eccependo che: aveva contratto matrimonio con il sig. **CP_1** in data 18.5.1996, dopo una convivenza avviata nel 1992; aveva collaborato alla gestione economica con il **CP_1** utilizzando conti e libretti postali cointestati; inizialmente i due avevano abitato in immobile sito in Pietra Dè Giorgi e usufruito dei mobili di proprietà esclusiva della resistente dal valore di circa €9000; avevano acquistato altro immobile in Redavalle, dopo la vendita dell'immobile di Pietra Dè Giorgi, unitamente ai citati mobili e suppellettili, utilizzando altresì le somme di provenienza di entrambi i coniugi; in data 9.5.2008 il sig. **CP_1** aveva acquistato l'immobile in Torricella Verzate utilizzando quanto proveniente dalla vendita di Redavalle e ulteriori somme presenti sui libretti cointestati; la sig.ra **Pt_1** aveva contribuito all'acquisto mediante la corresponsione dell'importo complessivo pari a € 105.000,00; il sig. **CP_1** aveva violato l'accordo secondo cui l'immobile avrebbe dovuto essere cointestato; poco prima dell'avvio del procedimento di separazione il sig. **CP_1** aveva provveduto ad incassare il buono postale per l'importo di €14.202,57; il sig. **CP_1** si era allontanato volontariamente dall'immobile, come riconosciuto dalla stessa sentenza di separazione; l'occupazione abusiva poteva configurarsi soltanto con riferimento al piano inferiore e comunque soltanto a seguito

della pronuncia di separazione del 19.12.2014; la medesima convenuta aveva corrisposto oltre il 50% del prezzo di acquisto; stante la natura cointestata del conto corrente da cui erano stati prelevati i soldi per l'acquisto, il versamento per l'acquisto di immobile poteva configurarsi quale donazione indiretta, suscettibile di revocazione per ingratitudine ex art. 801 c.c. sussistendone i presupposti nel caso concreto.

All'esito della prima udienza il Giudice titolare, disponeva comunque rinnovo della notifica, all'esito della quale parte convenuta depositava ulteriore atto defensionale in cui integrava le sue difese e formulava domanda riconvenzionale; all'esito della seconda udienza, accertato che la causa non era inclusa in quelle di competenza tabellare della relativa sezione a cui era stata assegnata, disponeva "la conversione del rito la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per le determinazioni di competenza quanto alla assegnazione della causa".

A seguito di nuova assegnazione, le parti, congiuntamente, formulavano istanza di riunione della presente causa con altra r.g. 5831/2016, pendente presso il Tribunale di Pavia e precedentemente iscritta; valutando la questione non manifestatamente infondata, il sottoscritto Giudice rimetteva il fascicolo alla Presidente di Sezione per gli adempimenti conseguenti; questi a sua volta inviava il fascicolo al giudice titolare della causa r.g. 5831/2016.

Con ordinanza emessa fuori udienza, il Giudice motivava nel senso che "rilevato che lo stato della causa preventivamente proposta (rg. 5831/2016), essendo successivo al decorso dei termini ex art. 183, VI co., c.p.c., non consente la contestuale trattazione esauriente delle domande connesse oggetto della presente causa, nella quale non sono ancora stati concessi i suddetti termini", e, quindi rigettava l'istanza di riunione, rimettendo il presente fascicolo al G.I. assegnatario.

Assegnati termini ex art. 183 c.p.c. la causa era quindi istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, ed esame dei testimoni; all'udienza del 17 luglio 2019, i difensori delle parti insistevano nelle rispettive conclusioni, e il giudice

tratteneva la causa in decisione assegnando termini ridotti ai sensi dell'art. 190 secondo comma c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.”

Il Tribunale, accertata la proprietà dell'immobile in capo al CP_1 ha ritenuto, all'esito della istruttoria esperita, che l'allontanamento del medesimo dall'immobile, avvenuto nel febbraio 2011, non fosse stato volontario, ma, al contrario, “ *coattivamente imposto dalla sig.ra Parte_1 e che la medesima aveva impedito “ l'accesso al marito presso la citata unità immobiliare”.*

Ha, tuttavia, ritenuto che il “ *momento iniziale dell'occupazione abusiva*” fosse da individuarsi nella data del 28.4.2011 “ *come riportato nel decreto di citazione diretta a giudizio*” emesso ex art. 550 c.p.p. dalla Procura della Repubblica in relazione ai reati 81 cpv, 392 e 594 nei confronti della Pt_1 perché “ *impediva di entrare presso la loro abitazione...*”; *a fortiori, sul punto, “ parte attrice ha dedotto che la sig.ra Pt_1 “...per tali fatti è già stata condannata con sentenza n. 1315/2017 del Tribunale Penale di Pavia”.*

Il Tribunale ha poi provveduto a calcolare l'indennità di occupazione dovuta dalla Pt_1 calcolandola nella misura del 50% dal 28 aprile 2011 al 18.12.2014 (data di pubblicazione della sentenza di separazione) e nella misura del 100% da tale ultimo momento all'attualità (ottobre 2019).

Ha, quindi, calcolato, previo accertamento del valore economico del bene stimato in euro 177.121,50 nell'aprile 2011 e in euro 150.553,275 nel dicembre 2014, che l'indennità di occupazione dovuta dalla Pt_1 fosse pari ad euro 18.942,52, di cui euro 5.844,96 per il periodo decorrente dal 28.4.2011 al dicembre 2014 ed euro 13.097,56 per il periodo decorrente dal gennaio 2015 all'attualità (intesa come ottobre 2019); “ *a tale somma dovrà ulteriormente essere sommato l'importo di euro 225,82 mensili a partire da novembre se la sig.ra Pt_1 non dovesse lasciare l'immobile” .*

Ha, poi, riconosciuto al **CP_1** l'esborso sostenuto a titolo di IMU in ragione del cambio di residenza, nonché quello sostenuto a titolo di energia elettrica per un importo complessivo di euro 6.061, 73 (euro 5962+ euro 99,73), rivalutato in euro 6.200,98.

Il Tribunale ha poi accertato una donazione di denaro da parte della **Pt_1** al **CP_1** finalizzata all'acquisto dell'immobile di Torricella Verzate per l'importo complessivo di euro 52.201,185 (24.000+ 13.600+14.601,185) e, operata la compensazione fra i rispettivi crediti, ha condannato il **CP_1** al pagamento in favore della **Pt_1** della somma di euro 27.058,66, oltre interessi legali dalla pubblicazione al saldo.

Avverso detta sentenza, **Parte_1** ha interposto appello, affidando il gravame a quattro motivi di censura; ha resistito il **CP_1** proponendo appello incidentale, affidando il gravame a due motivi di censura.

Con il **primo** motivo, la **Pt_1** si duole per aver il Tribunale, facendo proprio un orientamento minoritario in giurisprudenza, riconosciuto al **CP_1** il risarcimento del danno da illegittima occupazione dell'immobile, a suo dire per nulla dovuto, né tantomeno provato.

Afferma, infatti, che il danno da illegittima occupazione non sia *in re ipsa*, ma vada provato e che, quindi, sia onere del proprietario provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare l'immobile o per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver dovuto sopportare un esborso quale il canone di locazione per un diverso immobile non avendo potuto godere in via diretta del bene oggetto di occupazione abusiva.

Cita, al riguardo, diverse sentenze di merito e della Suprema Corte.

Con il **secondo** motivo d'appello, la **Pt_1** si duole che il Tribunale abbia ritenuto che l'allontanamento del **CP_1** dalla propria abitazione non fosse stato volontario e che l'occupazione della **Pt_1** fosse illegittima anche in data precedente alla separazione giudiziale.

Afferma, invece, che, stante il rapporto di coniugio e convivenza, aveva un potere di fatto sulla casa di Torricella, ove svolgeva e attuava il programma di vita in comune, basato su un interesse proprio ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata.

Afferma, quindi, che sino alla pubblicazione della sentenza di separazione avvenuta il 19.12.2014 aveva pieno titolo per occupare legittimamente l'immobile e che il fatto che il CP_1 a causa di malumori e della sopravvenuta incompatibilità caratteriale che ha portato la coppia alla separazione giudiziale, si sia allontanato dall'abitazione coniugale sin dal febbraio 2011, dopo aver preannunciato già nel 2009 la volontà di separarsi dalla moglie, non renda illegittima l'occupazione dell'immobile da parte sua.

Si duole, peraltro, che il Tribunale abbia valutato erroneamente il materiale probatorio in atti, atteso che gli unici testi che avrebbero confermato che il CP_1 fosse stato “cacciato” ovverossia la sig.ra Per_1, madre del CP_1 e il Sig. Tes_1 sono testi che avevano reso dichiarazioni de relato e che la loro testimonianza, quindi, sia priva di alcun valore probatorio.

Evidenzia, inoltre, come anche la Procura della Repubblica che aveva emesso decreto di citazione a giudizio faceva riferimento ad un unico episodio verificatosi nel febbraio 2011 allorchè il CP_1 aveva chiesto l'intervento dei Carabinieri.

Si duole, poi, che il Tribunale abbia errato nell'averle addebitato i costi sostenuti dal CP_1 a titolo di IMU per il cambio di residenza, in quanto da un lato non vi era la prova che aveva allontanato il marito dalla abitazione, impedendogli di fare rientro e, dall'altro, che l'occupazione dell'immobile era legittima quantomeno fino alla data di pubblicazione della sentenza di separazione.

Afferma, comunque, che l'importo di euro 5.962,00 (ossia euro 6.262,00- euro 300,00) quantificato dal Tribunale sia errato, sia perché aveva pronunciato oltre il limite indicato dallo stesso attore, pari ad euro 3.750,00, sia perché non motivato.

Con il **terzo** motivo di appello, la *Pt_1* si duole che il Tribunale abbia ritenuto che i prelievi dal libretto cointestato (*Parte_2*) identificato con il codice n. 000020416226 ad opera del *CP_1* nell'anno 2007 siano di euro 27.200,00, anziché di euro 36.200,00 e che pertanto il 50% da retrocedere sia pari ad euro 18.100,00 anziché euro 13.600,00.

Afferma, infatti, che si rinvencono altri 3 prelievi per un totale di euro 9.000,00, effettuati dal 23 febbraio 2007 al 10 marzo 2007 che, a suo dire, devono essere conteggiati, non rinvenendosi alcun motivo perché essi siano esclusi.

Afferma, quindi, che la sentenza impugnata vada confermata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che sia stata “ dimostrata una donazione di denaro, finalizzata all'acquisto dell'immobile di Torricella Verzate”, ma modificato il quantum nella misura di euro 56.701,18, anziché nella misura di euro 52.201,185 con accoglimento della domanda di revocazione della donazione ex art. 801 c.c.

Con il **quarto** motivo di appello, la *Pt_1* censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non le ha riconosciuto ulteriori spese per la conservazione dell'immobile.

Afferma, invece, di aver sostenuto in data 20 maggio 2019 un esborso pari ad euro 2.500,00 per la sostituzione della caldaia installata nell'immobile per cui è causa come da fattura allegata al foglio di precisazione delle conclusioni, atteso che l'ultima udienza istruttoria si era svolta in data 10.04.2019 con rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17 luglio 2019.

Chiede, quindi, in riforma della sentenza impugnata, la condanna del *CP_1* al pagamento di detta somma, non essendo dal medesimo stata contestata né nella memoria conclusiva, né in quella di replica.

Il *CP_1* con l'appello incidentale, censura la sentenza impugnata, affidando il gravame a due motivi di appello.

Con il **primo** motivo, il CP_1 censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto l'indennità di abusiva occupazione della Pt_1 nella misura del 50% per il periodo 28 aprile 2011 e la data di pubblicazione della sentenza di separazione del 18 dicembre 2014, e successivamente nella misura del 100%.

Afferma, invece, che il danno subito per l'occupazione abusiva del suo immobile debba essergli riconosciuto nella misura del 100% a partire dalla data del 21 luglio 2011, ossia dall'udienza presidenziale in occasione della quale il Presidente aveva autorizzato i coniugi a interrompere la convivenza.

Afferma, quindi, che il danno complessivamente subito debba essere quantificato in euro 531,36, pari al 50% dell'importo mensile di euro 265,68 solo per il periodo aprile 2011-luglio 2011, mentre per il periodo successivo da agosto 2011 al dicembre 2014 nella misura del 100% pari ad euro 10.892,88, per un totale complessivo, considerato anche il periodo dal gennaio 2015 all'ottobre 2019, di euro 24.521,80, anziché nella misura di euro 18.942,52, oltre ad euro 225,82 per ogni mese di occupazione dal novembre 2019 all'effettivo rilascio dell'immobile.

Con il **secondo** motivo, il CP_1 in merito alla domanda riconvenzionale svolta in primo grado dalla Pt_1 con la quale chiedeva che fosse accertato che l'acquisto dell'immobile era avvenuto anche attraverso somme proprie, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la Pt_1 avesse contribuito in pari proporzione al pagamento della somma di euro 48.000,00 in data anteriore al 4 luglio 2006, attribuendo, quindi, alla medesima il diritto di vedersi retrocedere la somma di euro 24.000,00 e nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che l'ulteriore somma di euro 55.000,00 sia stata in parte versata dalla Pt_1

Con riferimento alla somma di euro 48.000,00 censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che risultano anticipi corrisposti in contanti (euro 3.000,00 ciascuno) tra il febbraio e il giugno 2006 e che tali anticipi debbano essere

ripartiti in parte uguale tra i coniugi in considerazione della contribuzione di entrambi i coniugi alla gestione economica della vita domestica e della cointestazione del conto.

Afferma, invece, che il Tribunale sia incorso in errore, non avendo considerato che, nel preliminare di acquisto dell'immobile sottoscritto in data 27 giugno 2006 all'art. 3 si dia atto che prima della sottoscrizione era stata pagata dal **CP_1** la somma di euro 22.000,00 a titolo di caparra confirmatoria e che la medesima sia stata da lui versata con acconti di euro 3.000,00 a partire dal febbraio al giugno 2006, con la conseguenza che, eventualmente, solo l'importo residuo pari ad euro 26.000,00 possa essere riconosciuto di entrambi i coniugi.

Con riferimento, invece, all'importo di euro 55.000,00, si duole che il Tribunale abbia ritenuto che nei mesi successivi al pagamento dell'ultimo assegno, il **CP_1** avrebbe prelevato complessivi euro 27.200,00 dai conti cointestati con la **Pt_1** qualificando tali prelievi quale ristoro per l'acquisto dell'immobile, riconoscendo, quindi, alla **Pt_1** il diritto di vedersi retrocedere la somma di euro 13.600,00 e nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto attribuibile alla **Pt_1** la somma di euro 14.601,285 derivante da buoni fruttiferi postali cointestati, riconoscendole, quindi, il diritto di vedersi retrocessa tale somma.

Afferma, invece, che l'importo di euro 55.000,00 sia stato da lui interamente corrisposto e che i buoni fruttiferi riscossi non siano stati utilizzati per l'acquisto della casa, bensì per spese quotidiane.

Reputa la Corte che il primo e il secondo motivo svolti dalla **Pt_1** debbano essere congiuntamente esaminati con il primo motivo dell'appello incidentale svolto dal **CP_1** in quanto connessi.

Come già sopra detto la **Pt_1** ha censurato la sentenza per aver il Tribunale erroneamente ritenuto che il **CP_1** avesse diritto all'indennità di occupazione per il periodo da aprile 2011, rectius maggio 2011, al dicembre 2014 nella misura del 50%, mentre per il periodo successivo da gennaio 2015 all'attualità (intesa come ottobre

2019) nella misura del 100%. Afferma, invece, che tale diritto decorra dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione avvenuta il 19 dicembre 2014, non essendo, stato dimostrato il forzoso allontanamento del CP_1 dall'abitazione, contestando, peraltro, che potesse essere tenuta al pagamento di tale risarcimento in difetto di prova del relativo danno; di contro il CP_1 ha chiesto la conferma della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale gli ha riconosciuto il diritto all'indennità di occupazione del bene; tuttavia, con l'appello incidentale in ordine alla condanna al risarcimento del danno da occupazione senza titolo, si duole che il Tribunale abbia riconosciuto il suo diritto all'indennità di occupazione nella misura del 100% a far data dalla pubblicazione della sentenza di separazione e non, invece, dalla data del 21 luglio 2011, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente.

Reputa la Corte che i motivi siano parzialmente fondati e vadano accolti nei limiti qui di seguito esposti.

Va, preliminarmente, osservato che, in linea di principio, il fondamento logico che conduce a riconoscere come dovuta l'indennità di indebita occupazione sia il venir meno del titolo che legittima un coniuge a permanere nell'immobile e che era costituito dalla decisione dei coniugi di stabilire ivi la comune residenza e dai diritti e doveri connessi allo status dei coniugi.

Detto titolo, nel caso di specie, è venuto meno per effetto del provvedimento presidenziale del 21 luglio 2011 con il quale i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati: da quel momento il residuo vincolo di solidarietà economica tra i coniugi trova espressione nell'eventuale previsione di un contributo di mantenimento, rispetto al quale è del tutto estranea la questione dell'assegnazione della casa coniugale, che costituisce esclusivo strumento di tutela nell'interesse dei figli: “ la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento dello loro consuetudini di vita e delle relazioni

sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c. che dell'attuale art. 337 sexies c.c. (cass. Civ. 1, Ordinanza n. 25604 del 12 ottobre 2018, rv 650826-01).

Già con il provvedimento provvisorio reso dal Presidente del Tribunale ex art. 708 c.p.c., tale diritto deve, quindi, ritenersi essere venuto meno, posto che con questo i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati e che i provvedimenti provvisori in sede di separazione personale sono dotati di autonoma esecutività, senza che sia necessario l'intervento della sentenza di separazione.

Va, peraltro, osservato che, diversamente da quanto affermato dall'appellante, il rilascio dell'immobile era già stato oggetto di richiesta formale del CP_1 nel corso del giudizio di separazione rg. 698/11, affermato, peraltro, anche nella sentenza qui impugnata e non oggetto di specifica censura.

Dal venir meno del titolo, quindi, e dalla circostanza pacifica che la Pt_1 non ha lasciato l'immobile, continuando ad occuparlo, deriva l'illegittimità del protrarsi dell'occupazione della casa coniugale da parte della medesima ed il conseguente diritto del CP_1 proprietario dell'unità immobiliare, ad ottenere il risarcimento del danno, corrispondente al mancato guadagno subito per l'impossibilità di usufruirlo, nella misura del 100% da tale data in avanti.

Quanto al periodo precedente l'emanazione del provvedimento presidenziale, reputa questa Corte che nulla sia dovuto dalla Pt_1 al CP_1 sia perchè la medesima aveva titolo per occupare l'immobile, sia perchè il CP_1 sul quale gravava l'onere, non ha fornito la prova che la Pt_1 non gli abbia più permesso di rientrare nell'abitazione dopo l'episodio verificatosi nel febbraio 2011. Sul punto, infatti, la testimonianza resa

dai testi, signora *Per_1*, madre del *CP_1* e *Tes_2* è priva di valore probatorio in quanto testi de relato actoris.

Nella sentenza di separazione, peraltro, si legge: “ in ordine alle cause dell’allontanamento da casa del *CP_1* la ricostruzione dei fatti da un lato non garantisce che sia stata la *Pt_1* a “ buttarlo fuori” definitivamente (.....) convivenza già posta in discussione dallo stesso *CP_1* sin dalla fine del 2009” “ Anche le dichiarazioni dei testi portati dal *CP_1* al fine di provare che la moglie lo maltrattava e che lo ha buttato fuori casa sono state vaghe e non determinanti”.

Consegue, quindi, il diritto del *CP_1* ad ottenere l’indennità di occupazione abusiva solo a far data dal 21 luglio 2011 nella misura del 100%.

L’appellante, come già accennato, ha contestato che detto danno potesse essere riconosciuto in assenza di una specifica prova della sua sussistenza, richiamando l’orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo cui il danno da occupazione abusiva di un immobile, al pari di ogni altro danno, non può ritenersi sussistere in re ipsa, così da coincidere con l’evento che è il fatto produttivo del danno: risarcibile è infatti la sola conseguenza pregiudizievole del fatto lesivo, che come tale va provata secondo gli ordinari strumenti.

Rileva questa Corte che certamente “ il danno da occupazione sine titolo”, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell’onere probatorio di tale natura non può includere anche l’esonero della allegazione dei fatti che devono essere accertati” (Cass. n. 11203/19).

In questi termini si sono poste anche le più recenti pronunce, che hanno pur sempre valorizzato la rilevanza della prova presuntiva ai fini della dimostrazione di un danno che non può essere ritenuto conseguenza necessaria dell’illecito (Cass. n. 14268/2021; Cass. n. 21272/20).

Nel caso in questione occorre considerare che il **CP_1** non risulta disporre di altro immobile ove abitare e che, come da lui affermato e non contestato dalla **Pt_1** (cfr. pag. 3 ricorso introduttivo del giudizio di primo grado), “ *ha dovuto ricercare una diversa sistemazione abitativa sobbarcandosi l’onere di un affitto, di spese condominiali, di utenze e di tutto ciò che comporta la gestione di una casa*”, provvedendo, inoltre, quale proprietario dell’immobile di Torricella Verzate a pagare le relative imposte sull’immobile, IMU, Tari, e **Org_1**

Il pregiudizio, dunque, discende direttamente dal non aver potuto abitare l’immobile, disponendo direttamente del medesimo nella sua completezza.

Ciò detto, con riferimento al quantum dovuto, rileva la Corte come l’importo mensile di euro 265,68 fino al 2014 e di euro 225,82 dal gennaio 2015 all’attualità, indicato dal Tribunale, calcolato sulla base del valore locatizio medio al mq. sia pienamente conferente e congruo, nonché non contestato dalle parti in causa non avendo dedotto che i parametri per esso utilizzati (consistenza immobile, ubicazione, valori differenti di mercato, ecc) fossero scorretti o inadeguati rispetto alla tipologia dell’immobile.

Sulla scorta, quindi, di quanto sopra detto l’indennità di occupazione riconosciuta al **CP_1** deve essere calcolata dalla data del provvedimento presidenziale in misura del 100% e, pertanto, deve essere determinata nella somma di euro **10.892,88** (265,68 x 41), mentre dal gennaio 2015 all’ottobre 2019 nella somma di euro **13.097,56** (euro 225,82 x 58), per un totale complessivo di **euro 23.990,44**, anziché nella misura di euro 18.942,52 riconosciuta dal Tribunale.

Diversamente, poi, da quanto richiesto dal **CP_1** non è possibile includere nella condanna l’eventuale periodo di occupazione ulteriore, sino all’effettivo rilascio, giacchè questo tipo di condanna, c.d. in futuro, non è ammissibile al di fuori dell’ambito in cui è eccezionalmente prevista dall’art. 664 c.p.c. (cfr. Cass. n. 11603 del 2005).

In merito agli ulteriori danni subiti dal **CP_1** a seguito dell’occupazione abusiva dell’immobile da parte della **Pt_1** le censure mosse dall’appellante con riferimento

agli esborsi dal medesimo sostenuti a titolo di imposte e tasse risultano fondate, atteso che non risulta provato l'esborso riconosciuto dal Tribunale e tenuto altresì conto che il **CP_1** ha espressamente chiesto, a tale titolo, la condanna al pagamento della somma di euro 3.750,00, e non anche al pagamento di una “ somma maggiore o minore ovvero altra somma ritenuta di giustizia” che manifesta la volontà della parte di ottenere la somma che risulterà spettante all'esito del giudizio senza porre limitazioni al potere liquidatorio del Giudice.

In definitiva, quindi, il danno economico subito dal **CP_1** risulta pari ad euro 3.849,73 (3.750,00 + 99,73 per le utenze relative all'immobile non oggetto di censura), rivalutato ad oggi in euro 3.987,32.

L'importo complessivo del danno subito dal **CP_1** a seguito dell'occupazione abusiva del suo immobile da parte della **Pt_1** ammonta così a complessivi **euro 27.977,76** di cui euro 23.990,44 per indennità di occupazione sino all'ottobre 2019 ed euro 3.987,32, per esborsi sostenuti.

Il terzo motivo d'appello della **Pt_1** deve essere congiuntamente esaminato con il secondo motivo di appello incidentale del **CP_1**

Con tali motivi entrambe le parti, come già sopra detto, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla **Pt_1** ha accertato che la medesima abbia contribuito all'acquisto dell'immobile nella misura di euro 52. 201,185 (24.000,00 + 13.600,00 + 14.601,185).

La **Pt_1** afferma, invece, di aver diritto all'ulteriore somma di euro 4.500,00 in quanto il Tribunale aveva ommesso di calcolare ulteriori tre prelievi per un totale di euro 9.000,00; di contro, il **CP_1** afferma di aver sostanzialmente corrisposto l'intero prezzo di acquisto dell'immobile evidenziando che “ solo eventualmente l'importo residuo pari ad euro 26.000,00 potrebbe quindi essere riconosciuto di entrambi i coniugi secondo l'iter argomentativo del Tribunale.

Entrambi i motivi sono infondati e vanno, pertanto, rigettati.

Come già evidenziato dal Tribunale risulta documentato che il prezzo d'acquisto dell'immobile era pacificamente pari ad euro 210.000,00; in sede contrattuale si attestava come il prezzo fosse stato corrisposto nella misura di euro 48.000,00, in data anteriore al 4 luglio 2006; euro 55.000,00 a mezzo di assegni bancari tratti su banca *Org_2* specificatamente individuati e, infine, euro 107.000,00 a mezzo di tre assegni circolari non trasferibili (cfr. doc. parte attrice e doc. 1 allegato alla memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. contratto rep. 61841 racc. 29314 del 9 maggio 2008 rogito notaio *Per_2*).

Con riguardo alla somma di euro 107.000,00 nessuna censura è stata sollevata dalla *Pt_1* sicchè pacifico deve ritenersi la corresponsione di tale somma da parte del *CP_1*

Contestazioni sono, invece, sorte dal *CP_1* con riferimento all'importo di euro 48.000,00.

Si duole, infatti, che il Tribunale abbia ritenuto che tale somma sia stata corrisposta dalle parti in misura uguale, in quanto somma tratta da un conto cointestato, conto alimentato da entrambi i coniugi.

Afferma, invece, che euro 22.000,00 siano stati da lui versati in sede di preliminare mediante versamenti in contanti di euro 3.000,00 e che, quindi, eventualmente, solo il residuo importo pari ad euro 26.000,00 potrebbe ritenersi essere stato corrisposto da entrambe le parti.

Reputa la Corte che tale doglianza non sia meritevole di accoglimento e che sul punto vadano condivise le valutazioni del Tribunale.

Rileva, preliminarmente, la Corte che tale affermazione non solo sia allegazione nuova, non avendola mai proposta il *CP_1* nel giudizio di primo grado, ma anche non provata. Ed, infatti, seppur dal preliminare di vendita del 27 maggio 2006 si dia atto che il *CP_1* abbia in precedenza versato a titolo di caparra la somma di euro 22.000,00, tale somma non può ritenersi provata dai versamenti di euro 3.000,00 ciascuno, come, invece, dal

medesimo affermato in quanto alla data del preliminare (27 maggio 2006), risultano versati acconti superiori, per un totale di euro 39.000,00.

In ogni caso, ciò che rileva è l'atto di acquisto dell'immobile del 9.5.2008 in cui si dà atto che euro 48.000,00 erano stati già versati in data antecedente al 4 luglio 2006.

Tale somma, come già correttamente evidenziato dal Tribunale ed in mancanza di prova contraria deve ritenersi provata dal documento 5 allegato alla comparsa di costituzione della **Pt_1** che non è stato formalmente disconosciuto dal **CP_1** da cui risultano 16 versamenti di euro 3.000,00 ciascuno per l'importo complessivo di euro 48.000,00.

In considerazione della congiunta contribuzione di entrambi i coniugi nella gestione economica della vita domestica, della cointestazione del conto e della mancanza di prova contraria che gravava sul **CP_1** tale somma, come già evidenziato dal Tribunale, deve ragionevolmente ritenersi versata da entrambe le parti in misura del 50% ciascuna.

Con riferimento, invece, all'importo di euro 55.000,00 entrambe le parti censurano la sentenza del Tribunale, nel senso che la **Pt_1** ritiene di dover ricevere l'ulteriore somma di euro 4.500,00 (pari alla metà della somma di euro 9.000,00 pacificamente prelevata dal conto corrente cointestato dal 23 febbraio 2007 al 10 marzo 2007), il **CP_1** invece, che la somma di euro 55.000,00 sia stata da lui interamente versata. Afferma, infatti, che pur risultando prelievi da lui effettuati, qualificare il 100% dell'importo ricavato dai prelievi da lui effettuati sul libretto cointestato alle parti quale suo ristoro per la spesa sostenuta per l'acquisto dell'immobile implichi necessariamente negare ogni qualsivoglia spesa del vivere quotidiano della coppia nel periodo febbraio – giugno 2007, circostanza inverosimile.

Reputa la Corte che entrambe le doglianze non possano essere accolte in quanto non provate.

Con il **quarto** motivo di appello, la **Pt_1** censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto ulteriori spese per la conservazione dell'immobile.

Afferma, invece, di aver sostenuto in data 20 maggio 2019 un esborso pari ad euro 2.500,00 per la sostituzione della caldaia installata nell'immobile per cui è causa come da fattura allegata al foglio di precisazione delle conclusioni, atteso che l'ultima udienza istruttoria si svolgeva in data 10.04.2019 con rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17 luglio 2019.

Chiede, quindi, in riforma della sentenza impugnata, la condanna del **CP_1** al pagamento di detta somma, non essendo dal medesimo stata contestata né nella memoria conclusiva, né in quella di replica.

Reputa la Corte che il motivo non possa essere accolto, non avendo la **Pt_1** tempestivamente provato tale esborso.

In conclusione, quindi, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata nel senso che la somma di euro 52.201,185 dovuta dal **CP_1** alla **Pt_1** deve essere posta in compensazione ex art. 1243 cc con gli importi dovuti dalla **Pt_1** al **CP_1** pari ad euro 27.977,76; conseguentemente il **CP_1** deve essere condannato al pagamento in favore della **Pt_1** della somma di euro 24.223,42, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.

L'esito dell'appello che ha visto parzialmente accolte le domande di entrambe le parti consiglia l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da **Parte_1** contro **CP_1** avverso la sentenza n. 1737/2019 emessa dal Tribunale di Pavia in data 11 novembre 2019, così provvede in sua parziale riforma:

- 1) condanna **CP_1** al pagamento in favore di **Parte_1** della somma di euro 24.223,42, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
- 2) fermo il resto;

3) condanna *Parte_1* a restituire a *CP_1* quanto dal medesimo eventualmente percepito in più in esecuzione della sentenza impugnata.

4) dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite del presente grado.

Così deciso in Milano, il 23 giugno 2021

Il Consigliere estensore

dott.ssa. Elena Mara Grazioli

Il Presidente

dott.ssa Giovanna Ferrero